合同法中的错误

英格兰合同法 | Mistake | 共同错误、相互误解与单方错误

订约时的错误可能影响协议的约束力。应先明确错在哪里、谁陷入错误，以及合同如何分配风险。英格兰法下，许多基于错误假设达成的协议仍然有效。

一、共同错误（common mistake）| 双方作出同一错误假设

双方表面上达成一致，但都以同一情况存在为前提。应准确指出这项假设，并查明它在订约时是否已经不成立。问题可能涉及特定标的物的存在、对标的物享有的权利，或对履行至关重要的属性。

二、先查明合同如何分配风险

在判断合同是否无效前，先解释合同。如果一方保证相关情况存在，或承诺提供替代物，合同可能已将风险分配给该方。未履行可能构成违约。还应查明相关情况不存在是否可归责于一方。

三、Great Peace 案的严格标准

上诉法院要求，双方对当时的情况有共同假设，任何一方都未保证该情况存在，其不存在也并非任何一方的过错所致。该情况不存在必须使履行不可能，并且涉及标的物或履行所必需的情形。案中的支援船虽比预想的更远，仍能提供约定的服务。

四、对属性的错误 | Bell v Lever Brothers 案

所缺少的属性必须使标的与双方原以为的标的有本质差异。在 Bell 案中，雇主不知先前存在不当行为，但终止雇佣关系的补偿协议仍有效。交易不如预期有利，本身并不足够。

> 法律英语 | **Void** 指自始没有合同效力。**Voidable** 指在有权一方依法撤销前仍然有效。

标的物的存在与既有权利

Couturier v Hastie（1856）| 已经出售的货物

一船玉米在航行中变质，船长在双方订约前将货物出售。双方都不知道先前的出售。上议院将协议解释为买卖双方认为仍然存在且可供交付的货物。买方未承担航运交易的风险，无须付款。这是标的物已不存在或不可供交付（res extincta）的典型例子。

英国《1979年货物买卖法》| 货物何时灭失?

第6条适用于订约时已灭失、但卖方不知情的特定货物买卖。该条适用时，合同无效。第7条适用于达成未来出售特定货物的协议后，货物在风险转移给买方前灭失且双方均无过错的情形。此时协议失效。

Cooper v Phibbs（1867）| 已经享有的权益

库珀签订了渔场租约，以为对方有权授予这一权益。事实上，他已经享有终身受益权益。上议院依据衡平法撤销协议，并就改善渔场的支出作出安排。这说明了对自己已经享有的权益发生错误（res sua）的情形。

Great Peace 案如何看待衡平法救济

Great Peace 案否认存在一项独立的衡平法权力，可以仅以共同错误为由撤销在普通法上仍有效的合同。应结合库珀案中特定的财产权和衡平法背景理解该案。

> 答题方法 | 明确标的物或权利、错误发生的时间，以及分配风险的合同条款或成文法。

相互误解与单方错误

一、相互误解（mutual mistake）| 双方各有不同理解

双方对重要措辞的理解不同。应先作客观解释。如果文字和语境能够确定一种含义，一方的主观理解通常不影响合同效力。如果两种含义无法取舍，而且差异涉及核心事项，就可能没有成立合同。

二、Raffles v Wichelhaus 案 | 两艘同名船

一份棉花买卖合同约定由 Peerless 号承运。两艘同名船在不同时间从孟买出发。案件说明，约定的船运安排可能存在无法根据当时情形解决的歧义。日期、规格和双方共同使用的参考资料，有助于消除表面上的冲突。

三、关于合同条款的单方错误 | Hartog 案

卖方就兔皮按张计价进行谈判，却误按磅报价。买方必然知道报价有误。法院认为没有按该错误条件成立有约束力的合同。应明确关键条款，并核对证明对方知情的证据，例如先前的报价或无法解释的价格差异。

四、关于身份的单方错误 | Shogun Finance 案

Shogun Finance v Hudson 案中的书面租购合同指定了一名确实存在的人。冒用其身份者并未成为承租人。结果取决于如何确定当事人，以及合同如何成立。欺诈及后来购买人的权利，应分别分析。

> 法律英语 | **At cross-purposes** 指双方对同一表达理解不同。**Specific goods** 指订约时双方已经识别并商定的特定货物。

案例练习与参考资料

签字前已被烧毁的发电机

两家企业签字订立合同，买卖一台按序列号确定的二手发电机。双方都不知道，该机在签字前已因意外火灾烧毁。合同只涉及这一台设备，没有约定提供替代物，也没有另行分配风险。买方要求交货。

参考分析

确定错误类型。 双方都误以为约定的那台设备仍然存在。它属于特定货物。根据英国《1979年货物买卖法》第6条，设备在订约前灭失而卖方不知情，合同因此可能无效。

改变交付义务。 如果卖方只须交付任何一台符合约定规格的发电机，其原本打算交付的设备灭失，本身不会使合同失效。仍可以用同等规格的设备履行。

证据。 核对合同和火灾报告中的序列号。查明合同成立与设备灭失的时间，以及是否有转移风险的条款。

> 变式 | 特定设备在双方达成未来出售的协议之后才灭失。若双方均无过错，且风险尚未转移，应审查第7条。

判例与法条选读

Great Peace Shipping v Tsavliris Salvage [2002] EWCA Civ 1407, para 76 | 共同错误标准
Bell v Lever Brothers [1932] AC 161 | 属性错误
Couturier v Hastie (1856) 5 HL Cas 673 | 订约前已无可交货物
Cooper v Phibbs (1867) LR 2 HL 149 | 衡平法案例集第136页
Sale of Goods Act 1979 s 6 | 订约前灭失
Sale of Goods Act 1979 s 7 | 订约后灭失
Raffles v Wichelhaus (1864) 2 H & C 906 | 无法解决的歧义
Hartog v Colin & Shields [1939] 3 All ER 566 | 已知的报价错误
Shogun Finance Ltd v Hudson [2003] UKHL 62 | 身份与书面合同